

1506019-44.2020.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... meio criminal por seu envolvimento com tráfico de drogas e furtos reiterados.

A vítima Thiago Ferreira Talmeli, em juízo, relatou que, por ocasião do furto, sua esposa chegou à casa deles e encontrou o portão social e a porta da sala arrombados. Foi até o local e, quando entrou em sua residência, encontrou seus móveis revirados e notou a ausência dos bens relacionados na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506019-44.2020.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506019-44.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2294528/2020 - 04º D.P. FRANCA, 10186314 - 04º D.P. FRANCA, 4497/20/910 - 04º D.P.
FRANCA, 2294528 - 04º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Pedro Moreira de Mello Paula

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

JOÃO PEDRO MOREIRA DE MELLO PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 21h30min, na rua Pedro Nunes Rocha, número 1270, Parque Progresso, nesta cidade e comarca de Franca/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 05 (cinco) óculos de sol, 10 (dez) correntes de prata, 02 (dois) pingentes de ouro, 01 (um) brinco em prata, 03 (três) anéis em prata, 01 (uma) caixa de som marca JBL, 11 (onze) correntes em ouro, 04 (quatro) anéis em ouro, 01 (uma) garrafa de uísque marca Jack Daniels, 01 (um) canivete, 06 (seis)

relógios de pulso, 01 (um) GPS, 01 (um) perfume Lily, 02 (dois) perfumes e cremes, 01 (uma) bicicleta marca Gios. aro 26, dourada, de 21 marchas, 01 (uma) câmera digital GoPro, 01 (um) Ipad, avaliados em R\$ 40.584.13 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e treze centavos) às págs. 21/25, pertencentes à vítima Thiago Ferreira Talmeli.

É da inicial que o réu, com indivíduos não identificados, foi até a residência da vítima e, mediante arrombamento do portão social e da porta de entrada da casa, entrou, subtraiu a res furtiva e evadiu-se. Alguns dias depois, os agentes policiais, por meio de denúncia anônima, foram informados de que os pertences estariam escondidos na residência de João. Ato contínuo, dirigiram-se ao local e, após terem sua entrada franqueada pelo acusado, localizaram parte dos objetos subtraídos. João Pedro confessou a prática do furto mas não quis identificar seus comparsas.

Recebida a denúncia (pág. 79), o réu foi citado (pág. 86) e apresentou resposta à acusação (pág. 90).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e uma testemunha comum, além do interrogatório o réu (pág. 144 - mídia digital).

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria atribuída ao réu (págs. 137/141).

A defesa, por sua vez, pleiteou o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, a fixação da pena-base no patamar mínimo, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena e, por fim, o apelo em liberdade (págs. 145/151).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 07/09), pelo laudo pericial do local (págs. 15/20) e pelo auto de avaliação (págs. 21/25), bem como pela prova oral produzida nos autos.

O réu João Pedro Moreira de Mello Paula, em juízo, confessou a prática delitiva. Entretanto, negou o concurso de agentes, o que não fez na fase inquisitória por não ter atendido a nenhuma das intimações expedidas pela Polícia Civil (pág. 48). Disse que estava passando pela rua mencionada quando visualizou a residência aparentemente estar vazia, em razão das luzes apagadas. Assim, pulou o muro e arrombou somente a porta de entrada para cometer o furto. Mencionou que conhece os policiais que participaram da ocorrência porque o abordam regularmente em seu bairro e alegou que o agrediram durante a diligência em sua residência. Por fim, relatou que já foi processado três vezes por furto.

O policial militar Diego Rodrigo de Souza, ouvido em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Descreveu que foi informado da localização dos pertences furtados por meio de denúncia e que, ao encontrar o réu no local, ele confessou de pronto, apenas omitindo o nome de seu comparsa. Após franqueada sua entrada na residência, encontrou alguns dos objetos furtados, reconhecidos pela vítima por fotografias. Ainda relatou que o réu é conhecido no meio criminal por seu envolvimento com tráfico de drogas e furtos reiterados.

A vítima Thiago Ferreira Talmeli, em juízo, relatou que, por ocasião do furto, sua

esposa chegou à casa deles e encontrou o portão social e a porta da sala arrombados. Foi até o local e, quando entrou em sua residência, encontrou seus móveis revirados e notou a ausência dos bens relacionados na denúncia. Nesse momento, acionou a polícia militar mas, apesar das diligências, nada foi encontrado no dia. Posteriormente, a equipe policial encontrou João Paulo com algumas de suas coisas. Entretanto, muitos dos pertences furtados não foram recuperados. Os policiais disseram a ele que o réu confessou a prática do furto em conjunto com outro indivíduo que não quis identificar. Ademais ele, como policial militar, conhecia o acusado por seu envolvimento com furtos.

É a síntese da prova oral.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Diante das provas colhidas, comprovado que houve a consumação do crime de furto e que o réu foi o autor, porque, além dos produtos do furto terem sido encontrados na residência de João Pedro após a prática do delito, ele confessou a autoria, tendo inclusive detalhado a escalada do muro e o arrombamento da porta da residência para que chegasse aos bens da vítima. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Não bastasse, reputo caracterizado o concurso de agentes, já que os policiais militares, logo após o furto, já receberam informações da participação de mais de um furtador, o que se soma à pequena probabilidade de o réu ter, sozinho, subtraído tantos bens e, sobretudo, à confissão extrajudicial da circunstância, o que não apenas constou no interrogatório policial como também foi declarado pelo acusado quando da apreensão dos bens pelos militares.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas da materialidade e da autoria delitiva do crime de furto qualificado pelos réus, nos termos do artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

O delito capitulado no artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal, tem por pena a privativa de liberdade de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao réu, que ostenta maus antecedentes (págs. 154/158 e 159/161). Ademais, o furto causou significativo prejuízo ao ofendido, que não recuperou vários bens subtraídos. Assim, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, 1/2 além do mínimo.

Compenso a agravante da reincidência (págs. 154/158 e 159/161) com a atenuante da confissão, mantendo a pena-base, à ausência de mais circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo.

Em razão da reincidência e da recorrência criminal do acusado, voltado a práticas delitivas, até mesmo com violência e grave ameaça, o regime inicial de cumprimento

da pena será o fechado, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Ainda em razão dos maus antecedentes e da reincidência, reputo inviável a substituição da pena privativa de liberdade imposta e deixo de conceder-lhes o sursis.

Considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu, de forma a demonstrar um comportamento social desajustado, inclusive por vezes pela prática de crime patrimoniais com violência ou grave ameaça contra pessoa, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que interessa à ordem pública. É certo que, em liberdade, o réu voltará a delinquir, como tem feito. Assim, para a garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JOÃO PEDRO MOREIRA DE MELLO PAULA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 155§4º, inciso I e IV, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se mandado de prisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA